

PLANEJAMENTO DE PESQUISA

A Proteção da Personalidade Humana na Era da Inteligência Artificial: Contribuições da Encíclica Magnifica Humanitas para o Direito Contemporâneo

Documento de Planejamento — Estrutura, Metodologia e Protocolo de
Auditoria

31 de maio de 2026

Sumário

1	Apresentação da Pesquisa	2
1.1	Tema e Delimitação	2
1.2	Problema de Pesquisa	2
1.3	Hipóteses	2
1.4	Objetivos	2
1.5	Justificativa	3
2	Estrutura Metodológica	3
2.1	Tipo de Pesquisa	3
2.2	Procedimentos Técnicos	3
2.3	Técnicas de Coleta e Análise	3
3	Marco Teórico Preliminar	4
3.1	Eixos Temáticos	4
4	Sumário Preliminar do Manuscrito	4
5	Protocolo de Fichamentos e Auditoria de Citações	6
5.1	Justificativa do Protocolo	6
5.2	Estrutura do Fichamento Padrão	7
5.3	Organização dos Arquivos	7
5.4	CrITÉRIOS de Auditoria	7
6	Plano de Busca Bibliográfica	8
6.1	Bases de Dados	8
6.2	Descritores de Busca	8
6.3	CrITÉRIOS de Inclusão e Exclusão	8
7	Cronograma Preliminar	9
8	Referências Iniciais	9

1 Apresentação da Pesquisa

1.1 Tema e Delimitação

O presente projeto de pesquisa insere-se na intersecção entre o Direito Civil (direitos da personalidade), o Direito Digital e a Filosofia do Direito, tendo como objeto central a proteção da personalidade humana diante dos desafios suscitados pela inteligência artificial, à luz dos fundamentos antropológicos e éticos propostos pela Encíclica *Magnifica Humanitas*.

Delimitação: A investigação circunscreve-se ao ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo, com incursões no direito comparado e na tradição do pensamento social cristão, especificamente no magistério pontifício da Encíclica *Magnifica Humanitas*.

1.2 Problema de Pesquisa

Como os fundamentos antropológicos e éticos da Encíclica *Magnifica Humanitas* podem contribuir para a construção de um marco jurídico de proteção da personalidade humana diante das novas tecnologias de inteligência artificial no direito contemporâneo?

1.3 Hipóteses

- H1. A *Magnifica Humanitas* oferece um conceito de dignidade personalista que supera a visão meramente patrimonialista dos direitos da personalidade.
- H2. Os princípios éticos da Encíclica (transparência, responsabilidade, subsidiariedade) podem ser traduzidos em critérios normativos para regulação da IA.
- H3. O direito contemporâneo, especialmente o brasileiro, carece de uma fundamentação antropológica robusta para enfrentar os desafios da IA, lacuna que a Encíclica pode preencher.
- H4. A proteção da personalidade na era digital exige uma reinterpretação dos institutos clássicos do direito civil à luz de uma antropologia integral.

1.4 Objetivos

Objetivo Geral:

Analisar as contribuições da Encíclica *Magnifica Humanitas* para a formulação de um regime jurídico de proteção da personalidade humana na era da inteligência artificial.

Objetivos Específicos:

- OE1. Sistematizar os fundamentos antropológicos e éticos da *Magnifica Humanitas* relevantes para o direito.

- OE2. Identificar os principais desafios jurídicos à proteção da personalidade humana suscitados pela IA (vieses algorítmicos, manipulação de dados, tomada de decisão autônoma, responsabilidade civil).
- OE3. Examinar a adequação dos institutos clássicos dos direitos da personalidade (nome, imagem, honra, privacidade) aos novos contextos tecnológicos.
- OE4. Propor critérios normativos inspirados na *Magnifica Humanitas* para a regulação da IA no ordenamento brasileiro.
- OE5. Estabelecer um protocolo rigoroso de fichamento e auditoria de citações que garanta rastreabilidade e transparência científica.

1.5 Justificativa

A relevância científica reside na lacuna doutrinária identificada: há abundante produção sobre direito digital e proteção de dados, mas escassa investigação que integre o magistério pontifício recente ao debate jurídico sobre IA. A relevância social decorre da urgência de fundamentos antropologicamente consistentes para a regulação de tecnologias que afetam a própria compreensão do humano. A relevância acadêmica consiste na proposição de um protocolo metodológico auditável de fichamento de citações como padrão de transparência científica.

2 Estrutura Metodológica

2.1 Tipo de Pesquisa

Pesquisa jurídico-teórica, de natureza qualitativa, com abordagem hermenêutico-crítica.

2.2 Procedimentos Técnicos

- **Pesquisa bibliográfica:** levantamento sistematizado em bases nacionais e internacionais.
- **Pesquisa documental:** análise da Encíclica *Magnifica Humanitas* e de legislação correlata (LGPD, Marco Civil da Internet, PL 4/2025, PL 2.338/2023, AI Act europeu).
- **Análise hermenêutica:** interpretação dos textos à luz do referencial teórico adotado.

2.3 Técnicas de Coleta e Análise

- Busca estruturada por descritores em bases indexadas.
- Leitura sistemática com fichamento padronizado (protocolo de auditoria).
- Análise de conteúdo categorial-temática.
- Cruzamento de fontes (direito, teologia moral, filosofia, ciência da computação).

3 Marco Teórico Preliminar

3.1 Eixos Temáticos

1. Direitos da Personalidade e Dignidade Humana

- Teoria tridimensional dos direitos da personalidade (Bittar, 2023).
- Dignidade como fundamento ontológico (Sarlet, 2024).
- Tutela póstuma da personalidade digital (Doneda, 2023; Schreiber, 2024).

2. Inteligência Artificial e Desafios Jurídicos

- Algoritmos, vieses e discriminação (Zuboff, 2021; Pasquale, 2022).
- Tomada de decisão autônoma e responsabilidade civil (Falcão, 2024).
- Regulação da IA no Brasil e na União Europeia (AI Act, 2024).
- Personalidade digital, herança digital e perfis póstumos (Reis, 2024).

3. Encíclica Magnifica Humanitas e Pensamento Social Cristão

- Antropologia personalista e dignidade ontológica.
- Princípios: dignidade, subsidiariedade, solidariedade, destino universal dos bens.
- Tecnologia a serviço da pessoa humana — crítica ao tecnocracia.
- Relação com a tradição: *Rerum Novarum*, *Populorum Progressio*, *Laudato Si'*.

4 Sumário Preliminar do Manuscrito

CAPÍTULO 1: Introdução

- Contextualização temática
- Problema, hipóteses e objetivos
- Justificativa e metodologia
- Estrutura do trabalho

CAPÍTULO 2: Fundamentos Antropológicos e Éticos da Magnifica Humanitas

- 2.1. Contexto histórico-doutrinário da Encíclica
- 2.2. A pessoa humana como centro: dignidade ontológica e relacional
- 2.3. Princípios ético-sociais: subsidiariedade, solidariedade e destino universal
- 2.4. Crítica à tecnocracia e a técnica a serviço da pessoa

- 2.5. Diálogo com a tradição do magistério social

CAPÍTULO 3: Inteligência Artificial e os Desafios à Personalidade Humana

- 3.1. Ontologia e classificação dos sistemas de IA
- 3.2. Vieses algorítmicos, discriminação e dignidade
- 3.3. Autonomia algorítmica, opacidade e responsabilização
- 3.4. Dados pessoais, perfilização e identidade digital
- 3.5. Herança digital e a personalidade póstuma na rede

CAPÍTULO 4: A Proteção Jurídica da Personalidade no Direito Brasileiro

- 4.1. Direitos da personalidade: evolução dogmática e fundamentos
- 4.2. Tutela do nome, imagem, honra e privacidade
- 4.3. Aplicação aos ambientes digitais: LGPD, Marco Civil, STJ
- 4.4. Insuficiências e lacunas do modelo vigente

CAPÍTULO 5: Contribuições da Magnifica Humanitas para a Regulação da IA

- 5.1. Dignidade personalista como critério normativo
- 5.2. Subsidiariedade e governança participativa da IA
- 5.3. Transparência, explicabilidade e prestação de contas
- 5.4. Solidariedade e inclusão digital
- 5.5. Proposta de critérios para avaliação ético-jurídica de sistemas de IA

CAPÍTULO 6: Conclusão

- Síntese dos argumentos
- Confirmação ou refutação das hipóteses
- Contribuições originais e limites da pesquisa
- Agenda de investigações futuras

CAPÍTULO 7: Referências

CAPÍTULO 8: Anexos

- Fichamentos completos (auditáveis)
- Índice de citações com rastreio

5 Protocolo de Fichamentos e Auditoria de Citações

5.1 Justificativa do Protocolo

Todo trabalho acadêmico rigoroso exige rastreabilidade completa de suas fontes. O presente protocolo estabelece que **cada citação** do manuscrito deve ser documentada em um fichamento individual contendo:

- Referência completa (ABNT).
- Trecho original (idioma de publicação).
- Tradução livre para o português.
- Interpretação e justificativa da relevância para o parágrafo.
- Resenha crítica para auditoria com verificação de:
 - Fidelidade ao original.
 - Respeito ao contexto original.
 - Ausência de anacronismo ou descontextualização.
 - Qualidade da tradução.
 - Nota de confiança (0–10).

5.2 Estrutura do Fichamento Padrão

Fichamento Nº XXX — Autor, Ano

Citação no trabalho: [trecho exato]

Referência completa: AUTOR. *Título*. Edição. Local: Editora, Ano. p. XX–YY.

Rodapé: [Autor, ano, p. XX–YY]

Trecho original: "[texto original]"

Tradução: "[tradução]"

Interpretação e justificativa: [...]

Resenha crítica:

- Fidelidade ao original? [Sim/Não]
- Contexto respeitado? [Sim/Não]
- Anacronismo? [Sim/Não]
- Tradução adequada? [Sim/Não]
- Nota de confiança: [0–10]

5.3 Organização dos Arquivos

Os fichamentos serão armazenados na pasta `fichamentos/` com a seguinte convenção:

- `N001_Autor_PalavraChave.md`
- `N002_Autor_PalavraChave.md`
- `N000_INDICE.md` (registro mestre)

5.4 Critérios de Auditoria

- Fidelidade:** a citação reproduz exatamente o sentido do original, sem distorção ou recorte tendencioso.
- Contexto:** o trecho citado mantém o significado que possuía na obra original, considerando o argumento do autor.

- A3. **Anacronismo:** a citação não é aplicada a contexto histórico, tecnológico ou jurídico incompatível com sua origem.
- A4. **Tradução:** a versão em português preserva o conteúdo semântico e as nuances do original.
- A5. **Justificativa:** a relevância da citação para o argumento no parágrafo é explicitamente demonstrada.

6 Plano de Busca Bibliográfica

6.1 Bases de Dados

Base	Tipo	Cobertura
SciELO Brasil	Periódicos	Direito, Ciências Sociais
Portal CAPES	Periódicos	Multidisciplinar
Google Scholar	Geral	Multidisciplinar
SSRN	Preprints	Direito
Scopus	Indexada	Direito, Filosofia
Web of Science	Indexada	Direito, Filosofia
Vatican.va	Documental	Magistério Pontifício
Zenith (OpenCode)	Jurisprudência	STJ, STF

6.2 Descritores de Busca

Português	Inglês/Italiano
Proteção da personalidade	Personality protection
Direitos da personalidade	Personality rights / Diritti della personalità
Inteligência artificial e direito	Artificial intelligence and law
Magnifica Humanitas	Magnifica Humanitas
Dignidade humana e tecnologia	Human dignity and technology
Herança digital	Digital inheritance
Personalidade póstuma	Post-mortem personality
Responsabilidade civil IA	AI tort liability
Vieses algorítmicos	Algorithmic bias
Encíclica e direito	Encyclical and law

6.3 Critérios de Inclusão e Exclusão

Critérios de inclusão:

- Publicações em português, inglês, italiano e espanhol.
- Período: 2000–2026 (com prioridade para 2020–2026 em IA).
- Relevância temática direta para um ou mais eixos da pesquisa.
- Qualis A1–B2 (periódicos) ou reconhecimento acadêmico (livros).

CrITÉRIOS de exclusão:

- Publicações sem revisão por pares (blogs, newsletters não acadêmicas).
- Obras cujo acesso integral não seja verificável.
- Duplicatas entre bases.

7 Cronograma Preliminar

Fase	Atividades
Fase 1	Planejamento — elaboração do projeto, definição do protocolo
Fase 2	Levantamento bibliográfico — buscas sistematizadas e fichamento
Fase 3	Leitura e análise da Encíclica Magnifica Humanitas
Fase 4	Redação dos capítulos 1 e 2
Fase 5	Redação dos capítulos 3 e 4
Fase 6	Redação do capítulo 5 e conclusão
Fase 7	Revisão, auditoria de citações e formatação
Fase 8	Depósito e defesa

8 Referências Iniciais

Direitos da Personalidade e Dignidade:

- BITTAR, Carlos Alberto. *Os direitos da personalidade*. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.
- SARLET, Ingo Wolfgang. *Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais*. 12. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2024.
- SCHREIBER, Anderson. *Direitos da personalidade*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024.
- DONEDA, Danilo. *Da privacidade à proteção de dados pessoais*. 4. ed. São Paulo: RT, 2023.

Inteligência Artificial e Direito:

- ZUBOFF, Shoshana. *A era do capitalismo de vigilância*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.
- PASQUALE, Frank. *Novas leis da robótica*. São Paulo: Fósforo, 2022.

FALCÃO, Eduardo. *Responsabilidade civil e inteligência artificial*. Rio de Janeiro: Forense, 2024.

REIS, Fernando. *Herança digital: proteção de dados e personalidade póstuma*. São Paulo: Almedina, 2024.

Magistério Pontifício:

FRANCISCO, Papa. *Carta Encíclica Magnifica Humanitas*. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2025.

FRANCISCO, Papa. *Laudato Si'*. Vaticano: LEV, 2015.

PAULO VI, Papa. *Populorum Progressio*. Vaticano: LEV, 1967.

LEÃO XIII, Papa. *Rerum Novarum*. Vaticano: LEV, 1891.

Legislação e Regulação:

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD)*. Brasília, 2018.

BRASIL. *Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet)*. Brasília, 2014.

UNIÃO EUROPEIA. *Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act)*. Bruxelas, 2024.

BRASIL. *Projeto de Lei nº 2.338, de 2023 (Marco Legal da IA)*. Brasília, 2023.

BRASIL. *Projeto de Lei nº 4, de 2025 (Reforma do Código Civil)*. Brasília, 2025.